

IMPUTABILIDADE

CAUSAS EXCLUDENTES DA IMPUTABILIDADE

- Menoridade penal
- Doença mental
- Desenvolvimento mental retardado e incompleto
- Embriaguez accidental completa

Embriaguez (a hipótese vale para outras substâncias que causem alterações psicológicas ou psíquicas)

- Intoxicação do corpo humano, decorrente de álcool ou substância análoga, como drogas ilícitas e lícitas (morfina, clorofórmio etc).
- Embriaguez patológica (alcoolismo) pode ser equiparada a doença mental, constituindo um caso de inimputabilidade (art. 26, CP) ou semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único). Em qualquer caso, é necessário o laudo pericial.

ESPÉCIES DE EMBRIAGUEZ

Quanto ao Grau

1) Completa – o agente fica inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2) Incompleta – o agente fica relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



Quanto à Origem

1) Não accidental (voluntária ou culposa). A embriaguez voluntária é aquela na qual o agente tem a intenção de se embriagar, perder os sentidos. A embriaguez culposa traz a ideia de negligência, imprudência, e ocorre quando o agente tem por intenção beber socialmente e acaba ficando totalmente bêbado. Os dois casos (voluntária e culposa) são não accidentais, pois o agente vem a ficar completamente bêbado, mas ele quis ingerir as substâncias (sendo que na primeira a intenção era ficar bêbado e na segunda, não). **A embriaguez não aci-**

ANOTAÇÕES



dental nunca exclui a culpabilidade/imputabilidade. Se o agente completamente bêbado, seja em razão de uma embriaguez voluntária ou culposa, venha a praticar um delito, ele será penalmente imputável e responsabilizado integralmente pela conduta praticada. Exemplo 1: um homem no carnaval completamente embriagado e que pratica importunação sexual contra uma mulher (bebeu voluntariamente). Exemplo 2: um homem bebeu duas taças de vinho, mas ficou completamente embriagado e acabou dando um soco em um amigo, gerando lesões corporais. Ele será responsabilizado pelas lesões, porque bebeu porque quis.



2) Acidental (caso fortuito ou força maior). Uma pessoa está tomando um remédio controlado e seu médico não avisou que se a pessoa comesse uma bala de licor, ela ficaria completamente embriagada. A embriaguez nesse caso não é voluntária, tampouco culposa, pois a pessoa não tinha como saber. Em razão de estar completamente embriagada, a pessoa encontra na rua um carro destrancado, retira a chave da ignição e o furta. A pessoa não teve voluntariedade para ficar embriagada, nem culpa, ficou embriagada por conta de um caso fortuito. Nesses casos, ou em casos de força maior, podem acontecer duas situações: se a embriaguez for **completa**, o agente é inimputável. Se for uma embriaguez **incompleta**, há redução da pena. Outro exemplo: ocorreu uma queimada em uma plantação de maconha. Uma pessoa que estava caminhando ao lado dessa queimada inala maconha. A pessoa inalou tanta fumaça que ficou completamente drogada, de modo que não conseguia mais compreender o caráter ilícito do fato que praticava. Encontra um indivíduo na rua e começa a bater nele, gerando lesões corporais graves. Nesse caso, a pessoa não se drogou voluntariamente ou culposamente, mas de forma acidental, por motivo de força maior. Nesse caso, essa pessoa será inimputável. Caso ela conseguisse ter uma relativa capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, será semi-imputável. Na embriaguez, é adotado o critério psicológico, e não o biopsicológico. Não requer uma condição biológica somada a uma condição psicológica, basta a psicológica. **Somente haverá inimputabilidade penal quando a embriaguez for acidental e completa.**



3) Preordenada ou dolosa. Formada por uma embriaguez voluntária (o agente quer beber para se embriagar) com a finalidade de praticar crime. Caso da pessoa que quer praticar um crime, mas não tem coragem. Ainda que seja completa, nunca exclui a culpabilidade.

A única espécie de embriaguez que vai tornar o agente inimputável é a completa acidental (decorrente de caso fortuito ou força maior). Se for uma embriaguez incompleta decorrente de caso fortuito ou força maior, tem-se diminuição da pena.

ANOTAÇÕES

Código Penal, **art. 28**. Não excluem a imputabilidade penal:

II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (drogas ilícitas ou lícitas).

§ 1º É isento de pena (exclui imputabilidade e culpabilidade) o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (embriaguez incompleta).

Embriaguez – Imputabilidade

Embriaguez	Efeito
Não acidental – voluntária ou culposa	Não exclui a imputabilidade, seja completa ou incompleta.
Acidental – caso fortuito ou força maior	Exclui a imputabilidade, se completa. Gera diminuição de pena, se incompleta.
Preordenada – voluntária + finalidade de cometer crime	Não exclui a imputabilidade, seja completa ou incompleta. Ademais, o agente responde por circunstância agravante – art. 61, II, “L”, CP: Art. 61 . São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) II – ter o agente cometido o crime: I. em estado de embriaguez preordenada.

Actio libera in causa

Embriaguez voluntária do agente: João sai para o Carnaval com a intenção de beber às 10 h, totalmente sóbrio. Às 16 h João fica completamente embriagado. Posteriormente, sem compreender o caráter ilícito do fato, João pratica um crime (às 18 h) de importunação sexual em relação a uma moça. A teoria da *actio libera in causa* traz que, quando o agente está completamente embriagado, ele torna-se incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Adotando o critério psicológico da embriaguez, João não poderia ser responsabilizado pelo crime. Para a defesa, ele é inimputável por ter perdido completamente a capacidade de entender o caráter ilícito. Se a embriaguez de



ANOTAÇÕES



João tivesse sido decorrente de caso fortuito/força maior ou embriaguez acidental, ele seria realmente inimputável. Entretanto, o caso apresentado é outro: a embriaguez foi voluntária, ele quis se embriagar. Para responsabilizar João pelo crime, nesse contexto, surge a teoria da *actio libera in causa*. Ela traz que ele de fato estava completamente embriagado, sem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento; entretanto, não é a imputabilidade, a capacidade psíquica, que é analisada no momento em que o crime é praticado. É analisado no momento em que voluntariamente João começou a se embriagar. Essa teoria nada mais faz do que antecipar o momento da análise da imputabilidade. João era imputável quando começou a se embriagar, sendo, portanto, imputável para fins penais, sendo responsabilizado pelo crime.

A teoria da *actio libera in causa* se aplica à embriaguez voluntária, à embriaguez culposa e à preordenada.

Como é possível a imputabilidade do agente que pratica a conduta completamente embriagado, sendo que se encontrava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

- Teoria da *actio libera in causa* (ação livre em sua causa): “a causa da causa também é a causa do que foi causado” (a razão da embriaguez de João também foi causa do crime, do resultado que ele praticou).
- O momento da verificação da imputabilidade é anterior à ingestão do álcool ou da substância análoga.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2018) Julgue o item que se segue, relativo à imputabilidade penal.

A embriaguez completa provocada por caso fortuito é causa de inimputabilidade do agente.



COMENTÁRIO

A questão traz um caso de embriaguez acidental.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (COPS-UEL/PC-PR/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) Quanto à embriaguez na Legislação Penal Brasileira, considere as afirmativas a seguir.

I – A embriaguez voluntária ou culposa completa exclui a imputabilidade penal pela conturbação psíquica provocada pelo estado de ebriedade.

II – A embriaguez patológica, por exercer um trabalho progressivo de destruição dos poderes psíquicos do agente, poderá isentá-lo de pena ou diminuí-la de um a dois terços.

III – A embriaguez preordenada, além de não excluir a pena do réu, gera o agravamento da mesma.

IV – A embriaguez acidental proveniente de caso fortuito ou força maior, quando completa, isenta o réu de pena e, se incompleta, gera diminuição de pena.

- a. Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b. Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c. Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d. Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e. Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

COMENTÁRIO

I – Fala de embriaguez não acidental, que nunca exclui a imputabilidade.

II – A embriaguez patológica aborda o alcoolismo. O patológico ébrio contumaz é enquadrado nas hipóteses de doença mental.

III – A embriaguez preordenada é aquela em que o agente se embriaga voluntariamente para praticar um crime.

IV – A embriaguez acidental é proveniente de caso fortuito ou força maior.



35m

3. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA/2004) O sujeito ativo que pratica crime em face de embriaguez voluntária ou culposa responde pelo crime praticado. Adota-se, no caso, a teoria da *conditio sine qua non* para se imputar ao sujeito ativo a responsabilidade penal.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A questão traz um caso de embriaguez não acidental, que nunca exclui a imputabilidade. A teoria da *conditio sine qua non* é a teoria dos antecedentes. A teoria correta para a questão seria a da *actio libera in causa*.

4. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL/2013) No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.

Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado ato típico e antijurídico, em estado de absoluta inconsciência, em razão de estar voluntariamente sob a influência de álcool. Nessa situação, Bartolomeu será apenado normalmente, por força da teoria da *actio libera in causa*.

COMENTÁRIO

O momento da verificação da imputabilidade é anterior à ingestão do álcool.

GABARITO

1. C
2. e
3. E
4. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
